

Nota Dispositiva n. 1 del 3 gen 2011

(rif. lettera prot. TRNIT\DAFC\P\2011\00037 del 3 gen 2011 “Officine ed impianti di proprietà Trenitalia. Disciplina applicabile in materia di urbanistica ed edilizia.”)

Ferrovia dello Stato

UR 3/1/2011

TRNIT-DAFCVP20110000037



Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
// Direzione

Divisione Passeggeri N/I

E. Marin

M. Caposciutti

L. Granieri

A. Scapati

V. Brunetti

Divisione Passeggeri Regionale

M. Natali

G. Gornice

Divisione CARGO

E. Paoletti

A. Mattioli

G. Castrovilli

cc:

G. Bartisti

M. Castaldo

L. Stocchi

A. Parrella

p.i.:

V. Soprano

Oggetto: Officine ed impianti di proprietà Trenitalia - disciplina applicabile in materia di urbanistica ed edilizia.

Come noto, a seguito delle due operazioni di scissione da FS e da RFI, tra il 2007 ed il 2009, Trenitalia è divenuta proprietaria di alcuni degli impianti di manutenzione.

Gli immobili di proprietà RFI godevano di uno statuto derivante dal ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria e dalla strumentalità dei beni rispetto al loro uso nell'ambito dell'esercizio ferroviario. Gli stessi impianti e le officine passati in proprietà a Trenitalia non godono di tale particolare statuto rispetto alla loro destinazione.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato S.p.A.
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.460.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P. IVA 09.031.51.003 - R.E.A. 0903047


d.i.ii

P: 4/5

A: 00647306110

13-GEN-2009 07:09 DA: CARGO 22126



Conseguentemente, ogni intervento di carattere urbanistico ed edilizio, riguardante gli impianti di proprietà di Trenitalia, sarà disciplinato dalle norme dettate per i soggetti privati dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sull'edilizia) e dalla legislazione delle Regioni e Province Autonome, nelle quali ricadono gli asset di proprietà. Tale determinazione è stata condivisa con la Direzione Affari Legali e Societari.

Con decorrenza immediata, per tutti gli interventi edilizi nell'ambito dei progetti di investimento sugli impianti industriali, laddove necessario in ossequio alla normativa vigente precedentemente citata, si renderà necessario provvedere alla richiesta di rilascio, da parte delle autorità ed enti competenti, dei permessi necessari agli interventi stessi.

Per gli interventi da programmare o per quelli in attesa di autorizzazione, nell'ambito della vigente procedura per gli investimenti, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere definiti dalla struttura committente e dal Responsabile di Progetto nella fase istruttoria dei progetti d'investimento.

Sulla base delle valutazioni tecniche e delle rilevazioni ed informazioni progettuali del fascicolo istruttorio relativo agli interventi da effettuare, i Responsabili di Progetto dovranno far pervenire a questa Direzione, per la sola sottoscrizione, le richieste di concessione edilizia, le Dichiarazioni di Inizio di Attività ed ogni altra documentazione che dovrà essere presentata in coerenza con la normativa vigente. DAFC provvederà alla firma dei documenti sulla base delle procure che gli sono state conferite restituendo le pratiche ai soggetti proponenti, ai fini della loro consegna agli enti preposti. La revisione delle procure locali potrà consentire, in futuro, la progressiva delega di queste attività.

A tal fine, la struttura DAFC - Asset Immobiliari e Riduzione Costi è a disposizione per supportare gli attori coinvolti nella valutazione delle attività connesse alla richiesta delle autorizzazioni necessarie ai lavori.

Cordiali saluti.


Enrico Cazzati